

DIREITO ADMINISTRATIVO



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/AGENTE ADMINISTRATIVO/2019) As entidades que integram a Administração indireta, no que se refere aos contratos e ajustes firmados,
 - a. não se submetem à lei de licitações, diante da natureza jurídica de direito privado dos entes.
 - b. têm à disposição rol mais extenso de hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.
 - c. também se sujeitam ao princípio da obrigatoriedade de realização de licitação, sendo que para as autarquias se aplica o mesmo regime jurídico aplicado à Administração direta.
 - d. podem celebrar contratos e ajustes entre si, única hipótese em que a licitação torna-se dispensável.
 - e. enquadram-se no conceito de elemento subjetivo caracterizador de inexigibilidade de licitação, já que não dependem da realização de procedimento de licitação para firmar seus contratos.



COMENTÁRIO

Administração pública indireta: fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Além disso, União, estado, DF e municípios podem se unir e formar um consórcio público, ou seja, uma pessoa jurídica, de direito público ou privado. No caso público, chama-se associação pública. Em todos os casos, o consórcio integrará a Administração indireta.

Leis n. 8.666/93 e n. 14.133/91 → Administração direta, autarquias e fundações.

Lei n. 13.303/16 → Empresa pública e sociedade de economia mista.

- a. submetem-se à lei de licitações, diante da natureza jurídica de direito privado dos entes.
- b. não há rol mais extenso.
- c. também se sujeitam ao princípio da obrigatoriedade de realização de licitação, sendo que para as autarquias se aplica o mesmo regime jurídico aplicado à Administração direta.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



5m

- d. podem celebrar contratos e ajustes entre si.
- e. não há subjetividade.

2. (FCC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/AGENTE ADMINISTRATIVO/2019) Um município editou uma lei criando uma pessoa jurídica para integrar a Administração pública indireta. Dessa informação conclui-se que o Município criou uma
- a. autarquia, pessoa jurídica de direito público que pode prestar serviços públicos.
 - b. fundação, pessoa jurídica sujeita ao regime jurídico de direito privado ou de direito público, conforme possua ou não finalidade lucrativa.
 - c. sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público, cuja finalidade deve ser obrigatoriamente a prestação de serviços públicos.
 - d. empresa estatal, sujeita ao regime jurídico de direito público ou privado, conforme o que constar da lei instituidora do ente.
 - e. empresa pública, sujeita ao regime jurídico de direito privado, à qual não é permitida a exploração de serviços públicos



COMENTÁRIO

Administração Pública indireta: fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública.

- a. autarquia, pessoa jurídica de direito público que pode prestar serviços públicos.
- b. fundação, pessoa jurídica sujeita ao regime jurídico de direito privado ou de direito público.
- c. sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado.
- d. empresa estatal, sujeita ao regime jurídico de direito privado, conforme o que constar da lei instituidora do ente.
- e. empresa pública, sujeita ao regime jurídico de direito privado, à qual é permitida a exploração de serviços públicos.

3. (FCC/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/2020) A amplitude da Administração pública considera dois grupos de instituições, que são classificados em Administração direta e indireta. Considera-se Administração Direta,
- a. as Fundações públicas.
 - b. as Autarquias.
 - c. as Empresas públicas.

ANOTAÇÕES

- d. as Sociedades de Economia mista.
- e. a Casa Civil.

COMENTÁRIO

- a. as Fundações públicas. → indireta.
 - b. as Autarquias. → indireta
 - c. as Empresas públicas. → indireta
 - d. as Sociedades de Economia mista.→ indireta
 - e. a Casa Civil. → direta
4. (FCC/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/2020) A solicitação de expedição de passaporte para quem desejar realizar viagem internacional deve ser feita perante o departamento competente, que é órgão da União Federal,
- a. compondo a Administração Pública Indireta e possui personalidade jurídica própria.
 - b. compondo a Administração Pública Direta e possui personalidade jurídica própria.
 - c. compondo a Administração Pública Direta, não possuindo personalidade jurídica própria.
 - d. compondo a Administração Pública Indireta, não possuindo personalidade jurídica própria.
 - e. não compondo nem a Administração Direta nem a Indireta, tendo em vista a particularidade do serviço público a ser prestado.

COMENTÁRIO

A União é parte integrante da Administração direta. Ela pode criar a presidência da República e seus ministérios. Isso é resultado da desconcentração, que é o desmembramento interno de competências, relação de subordinação entre eles, controle hierárquico sem personalidade jurídica própria.

Também existe descentralização, com a criação de entidades administrativas, que fazem parte da Administração indireta. Uma entidade administrativa pode criar órgãos, como secretarias e departamentos. Nesse caso, há uma desconcentração.

A Lei n. 984/99, art. 1º, § 2º afirma que órgão público integra a Administração direta e indireta.

- a. compondo a Administração Pública Direta e não possui personalidade jurídica própria.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- b. compondo a Administração Pública Direta e não possui personalidade jurídica própria.
 - c. compondo a Administração Pública Direta, não possuindo personalidade jurídica própria.
 - d. compondo a Administração Pública Direta, não possuindo personalidade jurídica própria.
 - e. compondo nem a Administração Direta nem a Indireta, tendo em vista a particularidade do serviço público a ser prestado.
-
- 5.** (FCC/SPPREV/TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA/2019) As empresas estatais criadas pelos entes federados
- a. dependem de prévia autorização legislativa para definição de seu escopo de atuação e regime jurídico aplicável, público ou privado.
 - b. podem ter personalidade jurídica de direito público ou privado, característica que não interfere na impenhorabilidade do patrimônio das mesmas.
 - c. sujeitam-se ao princípio da obrigatoriedade de licitação, à semelhança das autarquias e sob o mesmo regime legal, aplicável a todos os entes que integram a Administração indireta.
 - d. são regidas pelo direito privado, porque constituídas na forma prevista na legislação civil, não se sujeitando a controle externo dos Tribunais de Contas.
 - e. são sujeitas ao regime jurídico típico das empresas privadas, o que não afasta a possibilidade de controle finalístico de seus atos pela Administração direta e de controle pelas Cortes de Contas.

COMENTÁRIO

Empresas estatais: empresa pública e/ou sociedade de economia mista.

- a. dependem de prévia autorização legislativa para definição de seu escopo de atuação e regime jurídico aplicável, privado.
- b. podem ter personalidade jurídica de direito privado, característica que não interfere na impenhorabilidade do patrimônio das mesmas.
- c. sujeitam-se à Lei n. 13.303/16.
- d. são regidas pelo direito privado, porque constituídas na forma prevista na legislação civil, se sujeitando a controle externo dos Tribunais de Contas, pois recebem dinheiro público.

ANOTAÇÕES

e. são sujeitas ao regime jurídico típico das empresas privadas, o que não afasta a possibilidade de controle finalístico de seus atos pela Administração direta e de controle pelas Cortes de Contas.

6. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO/DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS/2020)
Considerando os princípios que regem a Administração Pública, de acordo com o princípio da:

- I – Indisponibilidade do interesse público, os interesses públicos não se encontram à livre disposição do Administrador público.
- II – Supremacia do interesse público, a Administração Pública está sempre acima dos direitos e garantias individuais.
- III – Segurança jurídica, deve ser prestada a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.
- IV – Continuidade do serviço público, o serviço público, atendendo a necessidades essenciais da coletividade, como regra, não deve parar.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a. II e III.
- b. I e II.
- c. III e IV.
- d. I e IV.
- e. II e IV.

COMENTÁRIO

I – Indisponibilidade do interesse público, os interesses públicos não se encontram à livre disposição do Administrador público.

II – Supremacia do interesse público, a Administração Pública está acima dos direitos e garantias individuais, mas o Estado possui limites.

III – Segurança jurídica conforme Lei n. 9.784/99, art. 2º, PU, XIII.

IV – Continuidade do serviço público, o serviço público, atendendo a necessidades essenciais da coletividade, como regra, não deve parar. Existe direito à greve, mas o serviço não pode parar em sua totalidade.

ANOTAÇÕES

7. (FCC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA/BIOLOGO/2021) O conceito de eficiência na atuação da Administração pública, conforme definição doutrinária corrente,
- aplica-se exclusivamente às entidades da Administração indireta sujeitas ao regime de direito privado.
 - corresponde a uma medida subjetiva, apurada pelo índice de satisfação dos usuários dos serviços públicos.
 - representa o cumprimento de metas pactuadas com a sociedade, independentemente dos custos incorridos.
 - corresponde ao melhor uso dos insumos na consecução dos produtos ou serviços oferecidos à população.
 - é uma adaptação do conceito aplicável ao setor privado, afastando avaliações econômicas, focado em aspectos de legalidade e legitimidade.

COMENTÁRIO

Art. 37, *caput*, CF/88.

Princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo o último o mais moderno (EC 19/98). Esses princípios valem para Administração direta e indireta

- aplica-se às entidades da Administração indireta e direta.
- segue princípios objetivos dos parâmetros legais.
- representa o cumprimento de metas pactuadas com a sociedade, com análise dos custos incorridos.
- corresponde ao melhor uso dos insumos na consecução dos produtos ou serviços oferecidos à população.
- é uma adaptação do conceito aplicável ao setor privado, sendo feitas avaliações econômicas, focado em aspectos de legalidade e legitimidade.

Art. 41, § 1º, CF/88.

O cargo pode ser perdido por:

- sentença judicial transitada em julgado
- processo administrativo disciplinar
- avaliação periódica de desempenhos (relacionada à eficiência)



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

8. (FCC/AL-AP/AUXILIAR LEGISLATIVO/AUXILIAR OPERACIONAL/2020) Gerson, Governador de determinado Estado, fez constar na publicidade de determinada obra pública realizada durante o seu governo, seu nome e sua fotografia a fim de caracterizar sua promoção pessoal. Gerson
- a. feriu o princípio da impessoalidade, sendo permitida, pela Constituição Federal, a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade das obras públicas apenas de forma indireta, sem a utilização de imagens.
 - b. feriu o princípio da publicidade, pois, de acordo com esse princípio, a divulgação das obras públicas deve ter apenas caráter informativo ou de orientação social.
 - c. agiu corretamente e de acordo com o princípio da publicidade, segundo o qual a obra pública deve ser divulgada e identificada para conhecimento da população, ainda que caracterize a promoção pessoal de quem a realizou.
 - d. feriu o princípio da impessoalidade, não sendo permitida na publicidade de obras públicas, pela Constituição Federal, a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
 - e. agiu corretamente e de acordo com o princípio da legalidade, segundo o qual as obras públicas devem conter a identificação da autoridade ou servidor público que a realizou por meio de escritos, símbolos ou imagens.



COMENTÁRIO

Ele feriu o princípio da impessoalidade, pois fez uso de sua imagem como forma de buscar promoção pessoal. A Constituição Federal veda a promoção pessoal, mesmo que seja feita de forma indireta.

9. (FCC/DPE-SC/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Há espaço para a discricionariedade administrativa quando
- a. o Administrador se utiliza de conceitos de experiência ou empíricos que, conforme a atualidade, podem variar em sua interpretação.
 - b. a lei expressamente prevê as vias passíveis de serem escolhidas para a resolução do problema.
 - c. a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser adotada.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- d. o Administrador, em se tratando de elementos do ato administrativo, refere-se ao sujeito, finalidade e conteúdo.
- e. o Administrador, invariavelmente, abordar o motivo e o conteúdo do ato administrativo.

COMENTÁRIO

Tudo que o Estado faz é em conformidade com a lei, que fornece dever e poder para prática do ato. Esse ato pode ser classificado como vinculado ou discricionário. O vínculo é a lei e o discricionário diz respeito à conveniência e oportunidade.

O limite da conveniência e da oportunidade é dado pela própria lei. A discricionariedade não vem do juízo próprio do agente público, mas sim da própria lei, valorando conveniência e oportunidade.

- a. o Administrador se utiliza de conceitos de experiência ou empíricos que, conforme a atualidade, podem variar conforme a lei.
- b. a lei expressamente prevê as vias passíveis de serem escolhidas para a resolução do problema. → não é discricionário.
- c. a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser adotada. → conveniência e oportunidade.
- d. o Administrador, em se tratando de elementos do ato administrativo, refere-se ao sujeito, finalidade e conteúdo. → conteúdo = objeto, que é discricionário / finalidade e sujeito → vinculantes.
- e. discricionariedade está relacionada à conveniência e oportunidade conforme a lei.



25m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. c
2. a
3. e
4. c
5. e
6. d
7. d
8. d
9. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Pereira da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
